

CASACIÓN Y TEDH · 01/10/2001

Memoria de casación — McDonald's

TIPO	ÓRGANO JURISDICCIONAL	FECHA	PARTES
Recurso	El Tribunal de Casación francés (Cour de cassation)	01/10/2001	De McDonald's France

FICHA DE SÍNTESIS

Memoria de oposición — Tribunal de Casación · McDonald's France · 1 de octubre de 2001

Resumen: memoria de oposición presentada en nombre de McDonald's France ante las salas civiles del Tribunal de Casación francés (Cour de cassation), en respuesta al recurso n.º X 00-14 487 interpuesto por Bernard Collorafi y las sociedades SEBOL, B et O y LES PINS.

Lo esencial

La memoria repasa los antecedentes del litigio. Mediante contrato de 5 de agosto de 1987, McDonald's cedió en arrendamiento de negocio por veinte años el negocio de Antibes 1 (centro comercial Carrefour), a cambio de un canon de base del 12 % del volumen de negocio sin impuestos y de un canon de servicios del 5 %. Collorafi, antiguo director de sucursal bancaria, siguió la formación de nueve meses. El contrato se transfirió a SEBOL. Tras el retroceso de 1995, vinculado a la apertura de un restaurante Quick, se celebró un contrato sobre Antibes Nord el 9 de octubre de 1996 (canon de base elevado al 20 %), transferido a B et O. McDonald's recuerda la entrega de la información precontractual prevista por la loi Doubin de 31 de diciembre de 1989 y subraya el carácter excepcional del litigio.

Alcance

Documento de la fase de casación: McDonald's solicita en él la desestimación del recurso y una indemnización en virtud del artículo 700 del NCPC, en defensa de la sentencia de apelación recurrida.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/memoria-oposicion-casacion-mcdonalds-recurso-collorafi-2001/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.